

5. Conținutul documentației anexate cererii de redepunere a unei lucrări respinse; momentul la care se raportează valabilitatea certificatului digital cu care sunt semnate actele juridice atașate cererii de înscriere (Minuta ședinței din data de 14.06.2022, pct. 4)

Un notar public din cadrul Camerei București solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea situație juridică:

La data de 30.03.2022 s-a depus la BCPI Sector 1 cererea de intabulare nr. 36875/30.03.2022. Documentele atașate cererii au fost semnate digital cu un certificat valabil până la data de 28.04.2022. Cererea a fost respinsă justificat, pentru lipsa unui document.

La data de 04.05.2022, s-a revenit cu cererea de intabulare (dosar 50076/04.05.2022) și, folosind butonul „redepunere” din aplicație, s-a atașat la documentele deja încărcate în sistem la cererea inițială, noua cerere și documentul care lipsea inițial, ambele semnate electronic cu noul certificat digital, valabil de la data de 28.04.2022.

La termenul de soluționare, 12.05.2022 s-a primit referat de completare, prin care s-a solicitat redepunerea documentelor „cu semnătură electronică validă”, deși ele se află în mod normal deja la dosarul primei cereri, chiar dacă a fost soluționată cu respingere.

Se precizează încă o dată că la data depunerii cererii inițiale documentele erau semnate cu semnătură electronică validă, iar cele depuse în completare sunt semnate cu noua semnătură.

De asemenea, notarul public întreabă dacă această problemă apare doar în cazul redepunerii cererii sau la orice cerere de înscriere, în situația în care termenul de soluționare este după data expirării certificatului digital folosit la depunerea actelor.

În urma analizei situației juridice prezentate și a înscrisurilor comunicate în copie, Comisia reține următoarele:

În situația analizată se aplică prevederile art. 39 alin. (11) din Regulamentul aprobat prin ODG nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare: „(...) Documentația anexată cererii de redepunere trebuie să conțină copia încheierii de respingere și toate celelalte documente a căror lipsă a justificat soluția de respingere a cererii. Noua cerere primește un număr de înregistrare și se formează un nou dosar.”

Comisia precizează de asemenea că valabilitatea certificatului digital se apreciază la momentul depunerii cererilor de înscriere.

Din verificările efectuate, cererea a fost soluționată prin încheierea de admitere nr. 50076/15.05.2022.